

1506273-28.2018.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2038860/2018 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506273-28.2018.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506273-28.2018.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2038860/2018 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 1328569 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2038860 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO, 15554/17/919 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CSATLOS DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Daniel Csatlós da Silva, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 168, §1º, inciso III, c.c. artigo 71, caput, ambos do Código Penal, porque segundo a denúncia, em datas incertas, mas em continuidade delitiva, no primeiro semestre até 16 de julho de 2017, na Avenida Doutor Francisco Junqueira, nº 2166, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, o acusado, em razão de ofício e profissão, apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha a posse ou detenção, consistente no valor aproximado de R\$ 22.000,00, em prejuízo da empresa Davison e Jacy Comércio de Bebidas Ltda.

Daniel foi contratado para trabalhar para a empresa vítima. O acusado vendia bebidas para diversos clientes, e recebia os valores pagos por aqueles. Contudo, o acusado efetuou vendas para diversos clientes e passou a apropriar-se dos valores recebidos a título de pagamento, deixando de repassá-los para a sua empregadora. Dessa forma, apropriou-se do pagamento de, pelo menos, onze clientes, num montante inicial de aproximadamente R\$ 25.000,00.

Entretanto, ao desconfiar do ocorrido, o empregador de Daniel fez um levantamento das notas fiscais em aberto, as quais somavam o valor supracitado e o questionou sobre a situação. Todavia, o acusado justificou que o montante havia extraviado. Com isso, o empregador apurou que R\$ 1.500,00 reais ainda não haviam sido pagos pelos clientes. Feita a rescisão do contrato de trabalho foram apuradas verbas rescisórias de R\$ 1500,00, que segundo a vítima foi utilizada pelo acusado para abatimento no valor apropriado. Dessa forma, apurou em R\$ 22.000,00 a quantia apropriada pelo acusado.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (p. 156), o acusado foi citado em 07 de maio de 2022 (p. 176) e respondeu à acusação em 24 de maio de 2022 (p. 181).

Durante a instrução foram realizadas as colheitas das declarações do representante da empresa vítima; das testemunhas Cristiano Martins Costa, Katia Keli da Silva, Ludmila Stramaro Rodrigues Proença, Antonio Fernando Abraão e Anderson Rodrigues; e do interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, por entender provados os fatos articulados na exordial acusatória. Há prova da materialidade, as declarações dos clientes (p. 28/39) que afirmam terem feito pagamentos a Daniel. Em audiências anteriores alguns dos clientes confirmaram os pagamentos. O acusado confirma o recebimento, mas nega a apropriação e alega extravio dos malotes. A justificativa não é convincente, Daniel possui experiência laboral e não admitiria ser demitido de forma injusta. Não registrou boletim de ocorrência sobre o extravio do malote.

As testemunhas foram coerentes no sentido de que os pagamentos foram realizados, mas não houve repasse ao empregador. Daniel é primário e a pena pode ser fixada no mínimo legal, acrescida de 1/3 pela agravante da relação de emprego. Sendo onzze as apropriações e reconhecida a continuidade, que se acresça 2/3 na pena. Fixação do regime inicial aberto, cabendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa do acusado argumenta que a vítima não provou que o quantum foi desviado pelo acusado no tempo em que estava trabalhando. Houve extravio e mesmo sem saber o valor assumiu a responsabilidade, a vítima por mera liberalidade faz acordo que foi aceito pelo acusado. Se houve um dano este já foi reparado. Meses depois a vítima alega ter esquecido a importância de R\$ 22.000,00 mil reais. A empresa vítima trabalha com pequenos produtos, caixinhas de suco, atende pequenos, médios e grande clientes, entre eles o Extra, que uma vez por mês fazia devolução de material vencido e embalagens danificadas. A vítima quer se locupletar e não quer justiça. Não conseguiu provar que o réu gerou o prejuízo, dessa forma, o acusado deve ser absolvido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os seguintes documentos são essenciais para análise dos fatos narrados na denúncia:

portaria (1), boletim de ocorrência (2/3), as declarações feitas pelo clientes (p. 29/39), bem como pelo prova oral colhida.

Em juízo, a vítima informou que o acusado trabalhou na sua empresa, e, nesta condição, fazia entrega para carros de lanches e outros estabelecimentos, que faziam as vendas de seus produtos.

Por um período Daniel trabalhou corretamente, pegava os produtos, e depois fazia a conferência, e o valor respectivo era repostado na caixa da empresa. Passado certo tempo, passou a não mais repor o valor na caixa da empresa. Quando percebeu, o prejuízo era de cerca de vinte e dois mil reais.

Procurou os clientes, os quais informaram que pagaram normalmente ao acusado.

Quando foi cobrado a este respeito, o acusado justificou-se dizendo que este valor foi perdido. Afirmando que o réu se apropriou deste numerário, que não retornou ao caixa da empresa. O cálculo foi efetuado com base nas notas fiscais dos produtos retirados pelo acusado. O réu foi demitido e recebeu as verbas rescisórias, mas assinou os documentos respectivos.

Antonio C. Abrahão esclareceu que comprava os produtos comercializados pela empresa da vítima, e efetuava os pagamentos ao acusado, reconhecendo o preenchimento sua assinatura na declaração de p. 37.

Kátia Keli da Silva disse que seu barzinho ficava a duas quadras abaixo do depósito para o qual o réu trabalhava, recebia os produtos e pagava diretamente ao mesmo.

Cristiano Martins, disse que somente efetua compras à vista e pagava em dinheiro, diretamente ao acusado, no caso destes autos.

Ludmilla Proença é ex-esposa do acusado, e por ter vínculo afetivo com Daniel prestou depoimento sem a exigência de dizer a verdade, informou que houve um acordo trabalhista assinado, em sua casa, pela vítima e acusado. Acredita que foi por volta de cinco mil reais, mas não tem certeza. Afirmou que Daniel saiu sem receber nada.

Anderson Rodrigues informou que não acompanhava Daniel em seu trabalho, sendo que assumiu alguns clientes em outra empresa, na rota noturna. Conhecia o trabalho realizado por Daniel por este motivo. O acusado recebia o dinheiro da compra realizada. Não soube informar em qual lugar o acusado guardava o veículo utilizado.

Na fase policial o acusado afirmou que houve um extravio de um malote contendo o numerário reclamado e que a dívida em apreço foi paga com os valores recebidos por sua dispensa pelo trabalho. Afirmou que assinou um termo de rescisão trabalhista, a qual ficou aproximadamente no mesmo valor do malote extraviado, em torno de oito a nove mil reais.

Em juízo informou que entregava o malote quinzenalmente ou no final do mês. Ele fazia a cobrança, sendo que entregava o suco em uma semana e na seguinte recebia o numerário. Em meados de maio notou que um malote que ficava atrás do banco do motorista havia desaparecido. Comunicou o fato ao proprietário da empresa, desaparecendo assim o rendimento quinzenal. Acredita que foi indevidamente demitido por justa causa, não tendo recebido sua rescisão contratual.

Verifico que o conjunto probatório não é suficiente para configuração da responsabilização criminal.

A vítima alega que o acusado apropriou-se de quantias recebidas de clientes, entretanto, nos autos não consta a individualização de cada venda, assim como dos recibos de pagamentos, notas fiscais e romaneios de entrega. Dessa forma, o valor apontado como apropriado foi estipulado de forma subjetiva pela vítima, sem qualquer lastro documental ou contábil.

Tampouco, os referidos clientes (p. 29/39) apresentaram os recibos de pagamento, apenas afirmaram genericamente que o acusado recebia valores e não os repassava ao seu empregador. Sequer há prova nos autos de que os clientes efetivamente efetuaram

pagamentos ao acusado.

O fato típico punível é apropriar-se o que significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa. Trata-se de delito material, que exige resultado naturalístico, consistente na diminuição do patrimônio da vítima, cujo dano consuma-se com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Neste contexto, não existe comprovação suficiente da materialidade, pois a vítima não demonstrou de forma cabal que ocorreu a redução de seu patrimônio, tampouco, trouxe qualquer demonstrativo contábil acerca da supressão de receitas.

Não houve individualização da quantia apropriada de cada cliente, o que tornou precário o nexo causal entre a conduta e o resultado, pois não há correspondência material entre a conduta efetuada e valores supostamente apropriados pelo acusado em cada recebimento.

Observa-se que a materialidade não se limita à presença de indícios, depende de comprovação concreta, que não gere qualquer dúvida. Dessa forma, mesmo que a vítima e as testemunhas tenham sido ouvidas sob o crivo do contraditório, o conjunto probatório constante dos autos não permite a conclusão condenatória.

Reconhece-se a existência de indícios da autoria, que recaem sobre o acusado, no entanto, as provas produzidas nos autos implicam no enfraquecimento daqueles.

Consequentemente, há fundada dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, de forma que não se desincumbiu a acusação do ônus de comprovar os fatos descritos na denúncia. Não ficou devidamente demonstrada a quantia apropriada, efetivamente, pelo acusado, pois não há no extrato bancário, juntado aos autos, dados que possam confirmar a acusação formulada pelo Ministério Público.

Destarte, instaurada a dúvida no espírito do julgador, a terapêutica recomendada é a absolvição do acusado, para evitar condenação injusta, já que havendo dúvida razoável a respeito da imputação contida na denúncia, impõe-se a absolvição como única saída possível, o que é traduzido no princípio *in dubio pro reo*.

Conforme orientação pacífica dos nossos Tribunais, se as provas demonstram dúvida quanto ao fato atribuído a quem está sendo processado, embora plausível, deve ser este absolvido, pois para a condenação exige-se certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquela, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Lembrando a célebre lição do grande criminalista Heleno Cláudio Fragoso, no sentido de que:

"Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais" (In "Da Prova no Processo Penal" - Saraiva - p. 64).

Por oportuno, vale lembrar Nelson Hungria, que registrou que a dúvida é sinônimo de ausência de prova (In "Prova Penal" - RF, 138:338).

Ademais, relevante consignar que, para legitimar a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando acreditá-la possível ou configurada a incerteza da culpa.

Com estas considerações, absolvo o acusado com fundamento na insuficiência de provas.

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo improcedente procedente o pedido formulado pela acusação para absolver Daniel Csatlos da Silva, qualificado nos autos, da imputação contida no artigo art. 168, §1º, inciso III, c.c. art. 71, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não há incidência de custas.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA